

0006039-92.2011.8.26.0045

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Aparecido Catani

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

FERNANDO APARECIDO CATANI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 22 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

0006039-92.2011.8.26.0045 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0006039-92.2011.8.26.0045

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Aparecido Catani

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

FERNANDO APARECIDO CATANI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 22 de junho de 2011, em horário incerto, na Avenida Antônio Afonso de Lima, n. 750, Centro, nesta cidade e Comarca de Arujá, subtraiu, para si, mediante expediente fraudulento, a quantia de R\$ 3.800,00, pertencente a Joel Soares. Segundo a exordial acusatória, o acusado, se valendo de fraude eletrônica consistente na efetivação de TED não autorizado pela vítima ou instituição financeira, com manipulação de dados digitais, subtraiu a quantia de R\$ 3.800,00, da conta corrente n. 305754-2, agência 7078-5, Banco do Brasil, de titularidade da vítima.

A situação somente foi descoberta porque a vítima, ao consultar seu extrato bancário em data de 10 de julho de 2011, constatou a ausência de significativa quantia. Em pesquisa junto ao banco acabou por descobrir que o dinheiro subtraído teria sido transferido à conta corrente n. 22.249-9, agência 4299-4, Banco Itaú, de titularidade do acusado.

Efetivada a quebra do sigilo bancário, constatou-se que tal fato correspondia à verdade (fls. 01-d/02/d).

Boletim de Ocorrência (fls. 03/04). Extrato bancário (fls. 48/49). Termo de declarações (fls. 80). Folha de antecedentes (fls. 266/267).

A denúncia foi recebida em 30 de junho de 2015 (fls. 102).

O réu foi citado por edital (fls. 127/128), ingressou aos autos e apresentou resposta à acusação (fls. 132/134), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 138).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, cinco testemunhas e interrogado o réu ao final (fls. 160/165, 191, 209, 258 e 276/279).

Em memoriais escritos o Ministério Público postulou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria, na primeira fase concordou com a aplicação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase não incidem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição. Concordou com a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 291/293).

A defesa do réu, por seu turno, em memoriais escritos, requereu o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva. Sustentou a não configuração do crime de furto, asseverando que o réu foi vítima de pessoa mal intencionada, não tendo conhecimento de que se tratava de fraude, agindo com lisura ao emprestar a conta para terceiro. Pontuou que não houve intenção de furtar. Pleiteou a absolvição. Alternativamente, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal e concessão ao direito de recorrer em liberdade (fls. 296/301).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A denúncia comporta procedência.

A materialidade do crime de furto qualificado pela fraude está comprovada pelo boletim de ocorrência, extrato bancário, e prova oral colhida nos autos.

A autoria delitiva segue a mesma sorte.

Passo à análise da prova oral.

A vítima Joel relatou que mensalmente faz a conferência de sua conta bancária, na data verificou que estava faltando os R\$ 3.800,00. Afirmou que foi ao banco e o orientaram a fazer o BO, fez e retornou ao banco, então estornaram seu dinheiro. Externou que não fez a transação e também não autorizou a fazerem. Disse que não conhecia Fernando Aparecido Catani. Pontuou que não sabe quem retirou o dinheiro. A testemunha José Ricardo disse não saber nada sobre os fatos. Afirmou que Fernando trabalha como motorista há uns 32 anos, ele não tem conhecimento de informática e pelo que sabe ele não teve envolvimento com fato criminoso.

A testemunha Dalila disse não saber nada sobre os fatos. Contou que Fernando é cunhado do primo de seu marido. Comentou que ele trabalha, todos os dias antes das 5h ele lhe dá bom dia. Acredita que ele não tem antecedentes criminais. Pontuou que ele não tem vício. Observou que não conhece Joel.

A testemunha Marcelo afirmou que conhece Fernando de Arujá há 10 anos. Afirmou não saber se ele teve envolvimento criminal. Disse nada saber sobre os fatos. Informou que ele trabalha com caminhão e não tem vício.

A testemunha Michael disse que conhece Fernando há uns cinco anos, não sabe nada sobre os fatos. Asseverou que ele trabalha com caminhão e não teve envolvimento criminal. Disse que não conhece Joel Soares.

A testemunha Sebastião disse que soube dos fatos quando foi comunicado apenas.

O réu Fernando afirmou que tem 60 anos, trabalha como motorista, ganha R\$ 2.085,00, é amasiado e tem um filho, estudou até o segundo grau, nunca foi processado antes.

Relatou que não passou por sua cabeça sobre fraude. Falou que uma pessoa ligou e emprestou o nome, vindo a causar tudo isso daí. Detalhou que uma pessoa pediu que emprestasse a conta do banco, era um conhecido, disse que estava precisando, e ingenuamente aceitou, jamais pensou que isso iria acontecer. Contou que a não conhece a pessoa, apenas disseram que era amigo, não tem o contato. Apontou que essa pessoa até morreu já. Explanou que foi na delegacia quando furtaram o cofre de seu caminhão, o chamaram na delegacia para fazer boletim de ocorrência. Externou que em seguida o chamaram para conversar sobre esse caso. Disse que emprestou a conta para Claudinei, ele morava em Itaquaquecetuba. Admitiu que fez uma transferência para a conta dele, no mesmo dia. Informou que em 2011 ele ligou e depois do fato não chegou a encontrar com ele nunca mais. Exclamou que não tinha ideia que o dinheiro era proveniente de crime e não tem conhecimento de informática para hackear. Afirmou que não ganhou dinheiro para emprestar a conta e nem recebeu promessa de receber dinheiro para emprestar a conta.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ante o cotejo da prova oral, verifica-se que a condenação do réu é medida que se impõe.

A vítima relatou como se deram os fatos, apontando que deu falta da quantia de R\$ 3.800,00, sendo constatado pela instituição bancária que o numerário foi transferido para a conta bancária de titularidade do réu.

Efetuada a quebra do sigilo bancário, observou-se que o dinheiro subtraído de fato foi direcionado à conta do acusado, conforme extrato bancário de fls. 49.

As cinco testemunhas de defesa ouvidas disseram nada saber sobre os fatos dos autos, não auxiliando para a elucidação do caso, limitando-se a discorrer sobre a conduta e histórico pessoal do réu.

O acusado, por sua vez, tanto em solo policial (fls. 80), quanto em Juízo, apresentou versão lacunosa e pouco convincente.

Na delegacia afirmou que recebeu uma ligação de indivíduo que se passou por um amigo seu, solicitou os dados de sua conta bancária e prometeu que iria ganhar cerca de R\$ 300,00 pois uma quantia em dinheiro seria depositada em sua conta, admitindo que recebeu a referida quantia de tal pessoa, não sabendo declinar o nome e localização da pessoa que lhe pediu o favor.

Em Juízo, apresentou relato semelhante, buscando a todo momento isentar de responsabilidade o terceiro que participou do delito, ora dizendo que não saberia seu nome, ora dizendo que o primeiro nome seria Claudinei, e posteriormente dizendo que se trataria de indivíduo já falecido, ficando, com isso, evidenciada a culpabilidade do acusado no caso em tela.

Importa obter-se que a versão do réu no sentido de que emprestou a conta bancária para pessoa completamente desconhecida, para quem transferiu dinheiro posteriormente, por mero ato de benignidade e ingenuidade, não se mostra digna de credibilidade.

Ademais, o acusado disse em seu depoimento que após receber o montante em sua conta efetuou transferência no mesmo dia em favor do terceiro indivíduo, contudo compulsando o extrato bancário acostado aos autos não se verifica a realização da segunda transferência que fora mencionada.

Portanto, pela prova colhida nos autos, restou comprovada a prática delitiva pelo acusado.

Dessarte, ao enquadrar-se nos tipos legais previstos, conclui-se que a conduta praticada pelo réu é típica e antijurídica, já que vem a ofender bem jurídico protegido pelas normas penais, que visam proteger o patrimônio alheio.

A ação é culpável, reprovável, pois o réu era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Nestas condições, a imputação se revela merecedora de acolhimento.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu FERNANDO APARECIDO CATANI, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Apurada a responsabilidade criminal, passo a dosar a pena do réu.

A reprovabilidade da conduta da agente é normal à espécie de delito. O réu não

possui maus antecedentes (fls. 266/267). Quanto a sua conduta social, nada foi colhido que a desabone, de forma que, presumindo a sua boa-fé, não há motivo para aumentar a sua reprimenda por esse quesito. Não há avaliação técnica que comprove possuir o acusado personalidade voltada para o crime. É necessário que um profissional com formação idônea para tanto avalie a personalidade do agente e afirme ser ela voltada para o crime. Como nada há nesse sentido, não se pode prejudicar o réu. O motivo foi o habitual, ou seja, o lucro fácil. As consequências do crime foram normais à espécie. O comportamento da vítima não influenciou na prática do crime.

Desta forma, fixo a pena pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão. Quanto à pena de multa, fixo-a em 10 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia multa, tendo em conta a situação econômica do réu.

Não segunda fase não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, não havendo outras causas a serem consideradas, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato para cada dia multa.

Regime Prisional

Nos termos do art. 33, §2º, alíneas, do Código Penal, diante da primariedade do acusado, deverá o Réu iniciar o cumprimento de pena em regime ABERTO.

Deixo de aplicar o disposto no §2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.736/12, uma vez que, mesmo computado o réu não permaneceu cautelarmente preso.

Alternativas Penais

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta ao réu por duas penas restritivas de direitos - consistente em em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser cumprida na forma e local estipulados no Juízo da Execução, observadas as disposições do artigo 46 do Código Penal, e pagamento de multa no importe de 01 (um) salário mínimo, sem prejuízo do pagamento da pena de multa fixada em 10 (dez) dias- multa, mantendo-se o valor já determinado.

Direito de apelar em liberdade

O réu respondeu solto ao processo e diante da pena que lhe fora fixada concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Disposições Gerais

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

- a) Lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.
- b) Apuração dos valores das penas de multa aplicada ao sentenciado.
- c) Comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.
- d) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do Código de Processo Civil.
- e) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.
- f) Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.690/09, comunique-se a(s) vítima(s) da sentença.
- g) Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, consoante o art. 387, inciso IV,

do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.719/08, pois não foi possível avaliar com precisão os prejuízos sofridos pela vítima, que poderá se socorrer das vias idôneas.

Cautelas e comunicações de estilo.

P.I.C.

Aruja, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA